



UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

Resolución Directoral N° 002438

Tocache, 19 AGO. 2024



Visto, el Expediente contiene: Resolución N° 06 del Juzgado Mixto de Tocache de fecha 16.08.2016, corresponde a la sentencia; Resolución N° 11 de la Sala Mixta Descentralizada de Liquidación y Apelaciones de Mariscal Cáceres – Juanjuí de fecha 29.05.2017; Resolución N° 28 de fecha 11.11.2022 que resuelve nula la RJ N° 000542-2019-GRSM-DRE/DO-OO.UE.303 y requiere que se efectúe la liquidación, en cumplimiento a la sentencia de vista; Resolución Directoral Regional N° 1649-2024-GRSM/DRE, de fecha 27.05.2024; Nota Informativa N° 068-2024-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ, de fecha 12.06.2024; Memorando N° 0924-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM de fecha 27.06.2024; Informe escalafonario N° 00635-2024UGEL de fecha 22.07.2024; Carta N° 124-2024-TCC de fecha 30.07.2024 que remite la liquidación judicial, Nota de Coordinación N° 339-2024-GRSM/DRE-UGEL-T-UGA/RRHH de fecha 30.07.2024 que remite la liquidación judicial y el Memorando N° 1215-2024-GRSM/DRE-UGELT/D de fecha 30.07.2024 que autoriza la proyección de la resolución de reconocimiento de la bonificación por concepto de preparación de clases y evaluación 30% a favor de **MARCIANO VICTOR CERNA BAZAN** con **DNI N° 01186534**, en un total de ciento doce (112) folios útiles;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 76° de la Ley N° 28044 Ley General de Educación, establece "La Dirección Regional de Educación es un órgano especializado del Gobierno Regional responsable del servicio educativo en el ámbito de su respectiva circunscripción territorial. Tiene relación técnico-normativa con el Ministerio de Educación. La finalidad de la Dirección Regional de Educación es promover la educación, la cultura, el deporte, la recreación, la ciencia y la tecnología. Asegura los servicios educativos y los programas de atención integral con calidad y equidad en su ámbito jurisdiccional, para lo cual coordina con las Unidades de Gestión Educativa local y convoca la participación de los diferentes actores sociales";

Que, el artículo 1° inciso 1.1 de la Ley N° 27658 declaró al Estado Peruano en proceso de modernización para lograr su mayor eficiencia a fin de una mejor atención a la ciudadanía priorizando los recursos del estado; en ese sentido mediante Ordenanza Regional N°035-2007-GRSM/CR, el Consejo Regional de San Martín declaró en proceso de modernización la gestión del Gobierno Regional de San Martín;

Que, con Ordenanza Regional N° 019-2022-GRSM/CR, de fecha 21 de noviembre de 2022, en el artículo segundo se resuelve "Aprobar la modificación parcial del Reglamento de Organización y Funciones – ROF del Gobierno Regional de San Martín (...);



UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

Resolución Directoral N° 002438



Que, mediante Decreto Regional N° 001-2023-GRSM/PGR de fecha 16 de marzo de 2023, se aprueba el Manual de Operaciones – MOP de la Dirección Regional de Educación de San Martín, documento técnico normativo de gestión organizacional que formaliza la estructura orgánica de la Dirección Regional de Educación, las Unidades de Gestión Educativa Local y el Centro Cultural, a través de la cual se agrupan las funciones entre sus unidades estableciendo las líneas de dependencia;



Que, con Resolución Jefatural N° 000542-2019-GRSM/DRE/DO-OO.UE.303 de fecha 06 de agosto de 2019, el Jefe de la Oficina de Operaciones de la Unidad Ejecutora 303 – Educación Alto Huallaga, reconoce créditos devengados en cumplimiento al mandato judicial contenido en la Resolución N° 06 (sentencia), confirmada mediante Resolución N° 11 (sentencia de vista) de fecha 29 de mayo del 2017, recaído en el expediente judicial N° **00128-2015-0-2209-JM-CI-01**, a favor de **MARCIANO VICTOR CERNA BAZAN**, por concepto del 30% de preparación de clases y evaluación, desde **10.09.1993 al 31.12.1993; 21.06.1994 al 31.12.1994; 24.04.1995 al 31.12.1995; 22.04.1996 al 31.12.1996; 26.03.1997 al 31.12.1997; 23.03.1998 al 31.12.1998 (laboró como contratado) y del 01.03.1999 hasta 25.11.2012 (laboró como nombrado)**; calculado sobre la base de su remuneración total integra en aplicación del Decreto Supremo N° 051-91-PCM artículo 8° inciso b) y el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR, por la suma de **S/ 6,392.03**;

Que, mediante Resolución Directoral Regional N° 1649-2024-GRSM/DRE de fecha 27 de mayo del 2024, la Dirección Regional de Educación de San Martín, **DECLARA LA NULIDAD** de la Resolución Jefatural N° 000542-2019-GRSM/DRE/DO-OO.UE.303 de fecha 06 de agosto de 2019, que reconoce como créditos devengados la suma de **S/ 6,392.03** soles a favor de **MARCIANO VICTOR CERNA BAZAN** docente nombrado, por el concepto de la bonificación por preparación de clases y evaluación 30%, calculado sobre la base de su remuneración total integra en aplicación del Decreto Supremo N° 051-91-PCM artículo 8° inciso b), en cumplimiento al mandato judicial contenido en la Resolución Judicial N° 28 de fecha 11 de noviembre del 2022, recaído en el expediente judicial N° **00128-2015-0-2209-JM-CI-01**; emitida ante el Juzgado Mixto – Sede Tocache; así mismo, **AUTORIZA** a la Unidad Ejecutora 303 – Educación Alto Huallaga, emitir la Resolución con el cálculo correspondiente y que la liquidación se realice dando cumplimiento al Décimo Noveno considerando de la Resolución Judicial N° 28 de fecha 11 de noviembre del 2022, emitida por el Juzgado Mixto – Sede Tocache, considerando las asignación y/o bonificaciones percibidas y que no fueron consideradas al calcular en la Resolución Jefatural N° 000542-2019-GRSM/DRE/DO-OO.UE.303 de fecha 06 de agosto de 2019, como son: Ley N° 25671, DS. N° 081, DU 080, DU N° 090, DS N° 019, DS N° 021, DifPensi, DU N° 073, DU. N° 011, DS N° 065;



UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

Resolución Directoral N° 002438



Que, de acuerdo al Informe Escalafonario N° 00635-2024 emitido por la UGEL Tocache de fecha 22 de julio del 2024, **MARCIANO VICTOR CERNA BAZAN**, actualmente el profesor está en actividad en la Jurisdicción de la UGEL Tocache; por lo que el Juzgado Mixto Sede Tocache dispone en la sentencia la Resolución N° 06 de fecha 16 de agosto del 2016, los reintegros de su bonificación por concepto de preparación de clases y evaluación equivalente al 30%, se liquidaran efectuándose observancia estrictamente los periodos laborales consignados en la ficha escalafonaria y los que puedan verificarse con otros instrumentos idóneos; según el informe escalafonario indicado se desprende los periodos para el cálculo como contratado desde el **10.09.1993 al 31.12.1993; 21.06.1994 al 31.12.1994; 24.04.1995 al 31.12.1995; 22.04.1996 al 31.12.1996; 26.03.1997 al 31.12.1997; 23.03.1998 al 31.12.1998 (laboró como contratado) y del 01.03.1999 hasta 25.11.2012 (laboró como nombrado)** lo que se calculará sobre la base de su **REMUNERACIÓN TOTAL (INTEGRA)**;

Que, mediante Memorando N° 0924-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM de fecha 27 de junio del 2024, la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, elabora la Liquidación Judicial de Preparación de Clases y Evaluación 30% del servidor de **MARCIANO VICTOR CERNA BAZAN** en cumplimiento a lo ordenado por el Poder Judicial se calculó sobre la base de su remuneración total integra en aplicación al artículo 48° de la Ley N° 24029 y su modificatoria por la Ley N° 25212, por lo que resulta pertinente expedir la presente resolución, reconociendo la suma de **CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SIETE CON 20/100 SOLES (S/ 57,107.20)**, como se detalla a continuación:



UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"



Resolución Directoral N° 002438

DECRETOS X AÑO	TIPO II.EE	PERIODO	Cant. Meses	NIVEL	HORAS	CONDICION LABORAL	MONTO
TOTAL							57107.20
D.S. 261 NOV.91 - DIC 91 (2MESES)	2						0.00
D.S.021 ENE 92 - JUL 92 (7 MESES)	7						0.00
Ley 25671 AGO 92 - ABRIL 93 (9 MESES)	9						0.00
D.S. 081 MAY 93 - MAR 94 (11 MESES)	11	URBANO	SET 93 - DIC 93	4	C	24	168.87
D.S.019 ABR 94 - SET 94 (6 MESES)	6	URBANO	JUL 94 - SET 94	3	C	30	214.28
D.U. 080 OCT.94 - JUL 95 (10 MESES)	10	URBANO	OCT 94 - DIC 94	3	C	30	315.08
D.U. 080 OCT.94 - JUL 95 (10 MESES)	10	RURAL	MAY 95 - JUL 95	3	C	30	355.58
Ley 26504 Ago 95 - oct 96 (15 MESES)	15	RURAL	AGO 95 - DIC 95	5	C	30	620.28
Ley 26504 Ago 95 - oct 96 (15 MESES)	15	URBANO	MAY 96 - OCT 96	6	C	30	659.86
D.U. 090 Nov.96 - jul 97 (09 MESES)	9	URBANO	NOV 96 - DIC 96	2	C	30	272.70
D.U. 090 Nov.96 - jul 97 (09 MESES)	9	RURAL	ABR 97 - JUL 97	4	C	30	613.44
D.U. 073 Ago 97 - Mar 99 (20 MESES)	20	RURAL	AGO 97 - DIC 97	5	C	30	943.78
D.U. 073 Ago 97 - Mar 99 (20 MESES)	20	RURAL	ABR 98 - DIC 98	9	I	30	1928.50
D.U. 073 Ago 97 - Mar 99 (20 MESES)	20	URBANO	Mar-99	1	I	24	184.86
D.U. 011 Abr 99 - Ago 01 (29 MESES)	29	URBANO	ABR 99 - AGO 01	29	I	24	6583.44
D.S. 105-01 Set 01 - Abr 03 (20 MESES)	20	URBANO		20	I	24	4840.00
D.S. 065,D.S. 097 May 03 - Abr 04 (12 MESES)	12	URBANO		12	I	24	3264.00
D.S. 056 May 04 - jul 04 (03 MESES)	3	URBANO		3	I	24	879.00
D.S. 056 Ago 04 - abr 05 (09 MESES)	9	URBANO	AGO 04 - ENE 05	6	I	24	1839.00
D.S. 056 Ago 04 - abr 05 (09 MESES)	9	URBANO	FEB 05 - ABR 05	3	II	24	925.97
D.S. 050 1er tramo May 05 - ago 05 (04 MESES)	4	URBANO		4	II	24	1318.63
D.S. 050 2do tramo Set 05 - Abr 06 (08 MESES)	8	URBANO		8	II	24	2709.25
D.S. 081 1er tramo May 06 - Ago 06 (04 MESES)	4	URBANO		4	II	24	1400.83
D.S. 081 2er tramo Set 06 - 25 Nov-12 (75 MESES)	75	URBANO		75	II	24	27069.86

De conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 0758-2022-GRSM/DRESM de fecha 20 de mayo de 2022;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER COMO CRÉDITO DEVENGADO a favor de don **MARCIANO VICTOR CERNA BAZAN** con DNI N° 01186534 el profesor está en actividad en la Jurisdicción de la UGEL Tocache, por concepto de la bonificación por preparación de clases y evaluación 30%, calculado sobre la base de su **remuneración total integra** en aplicación al artículo 48° de la Ley N° 24029 y su modificatoria por la Ley N° 25212, en cumplimiento a la Resolución N° 06 (sentencia)



UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"



Resolución Directoral N° 002438

de fecha 16 de agosto de 2016 y Resolución N° 28 de fecha 11 de noviembre del 2022, emitida por el Juzgado Mixto – Sede Tocache, como a continuación se indica:

N° R.D.R.	EXPEDIENTE JUDICIAL	APELLIDOS Y NOMBRES	PERIODOS	IMPORTE
1649-2024	00128-2015-0-2209-JM-CI-01	CERNA BAZAN MARCIANO VICTOR	a) 10.09.1993 al 31.12.1993 b) 21.06.1994 al 31.12.1994 c) 24.04.1995 al 31.12.1995 d) 22.04.1996 al 31.12.1996 e) 26.03.1997 al 31.12.1997 f) 23.03.1998 al 31.12.1998 (laboro como contratado) g) 01.03.1999 hasta 25.11.2012 (laboro como nombrado)	S/ 57,107.20

ARTÍCULO SEGUNDO: ACLARAR, que para su cumplimiento se remitirá copia de la presente resolución al Gobierno Regional de San Martín de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 30137 Ley que Establece Criterios de Priorización para la Atención del Pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada.

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR, a través de la Oficina de Secretaria General, copia fechada de la presente resolución al administrado, Procuraduría Pública Regional San Martín, a fin de que este informe de su cumplimiento al Juzgado Mixto – Sede Tocache.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Dra. Isela Sierralta Pinedo
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL Tocache

ISP/DUGEL
EATR/JA
GTR/R-GRRHH

